REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. **17542** dell'anno **2021**

TRA

Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Cirilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Maria Barbara Tosatti, 26)

ATTORE
TERZO OPPONENTE

CONTRO

CP_1
(rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Angeloni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Emilia n. 47)

CONVENUTO
CREDITORE OPPOSTO

E NEI CONFRONTI DI

Controparte_2

[...] **ESECUTATO**
CONTUMACE

E NEI CONFRONTI DI

Controparte_3

[...]
CONTUMACE

OGGETTO: opposizione ex art.619 c.p.c. all'esecuzione esattoriale nrge 14875/2020

CONCLUSIONI: "*1) Accertare i fatti per i quali è odierno giudizio; 2) In accoglimento della spiegata domanda, e nel merito, previa conferma dell'ordinanza resa nel giudizio di cui al r.g.e 14875/2020, accogliere l'opposizione e annullare tutti gli atti precedenti , susseguenti e consequenziali della esecuzione intrapresa dalla* *CP_1* *e per l'effetto; 3) Ordinare al terzo* *Controparte_4* *la liberazione del compendio pignorato con la restituzione delle somme giacenti all'istante; 4) Condannare* *CP_1* *al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig.* *Parte_1* *nella misura sopra indicata, ovvero in via equitativa.*"

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso in opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. ha impugnato la procedura esecutiva presso terzi n.rge 14875 del 2020 avviata, in forza di titolo esecutivo portato dal decreto ingiuntivo nr. 23777/2019 emesso dal Tribunale Civile di Roma, da *CP_1* nei confronti di *Controparte_2* e dell' *Controparte_5* quale terzo pignorato, deducendo che il vincolo di pignorabilità avesse attinto anche il conto corrente cointestato alla *CP_2* ed allo stesso opponente, quali coniugi in regime di separazione personale, pur essendo egli estraneo alla procedura esecutiva. Sostenendo quindi che tale conto corrente fosse alimentato esclusivamente mediante versamento di somme di pertinenza dell'opponente quali proventi dell'attività lavorativa prestata dal medesimo alle dipendenze del datore di lavoro *CP_6* e Viganò spa, ha quindi instato per la sospensione della procedura esecutiva e per lo svincolo delle somme.

Il creditore procedente con note autorizzate del 13.01.2021 si rimetteva al Giudice sulla questione di cui all'atto di opposizione.

Il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 03.02.2021 ha accolto l'istanza cautelare di cui all'atto di opposizione così disponendo: "*vista la documentazione in atti ed in particolare la dichiarazione del terzo, non contestata, ed i documenti allegati all'atto di opposizione; rilevato in particolare che il terzo pignorato nella sua dichiarazione di quantità riferisce che " Esiste infine un conto intrattenuto dal debitore esecutato con altro nominativo estraneo al pignoramento con saldo creditore pari ad euro 7.121,17 . La* *CP_4* *fa presente che tale somma si riferisce a precedenti accrediti di stipendi del solo cointestatario estraneo al pignoramento. Tuttavia tale somma è stata bloccata in attesa delle decisione del Sig Giudice dell'Esecuzione"; visto l'estratto conto in atti dal quale in effetti emerge che il medesimo conto è alimentato esclusivamente dai proventi lavorativi del debitore opponente, dipendente della soc.* *Parte_2* *ritenuto pertanto provata l'esclusiva provenienza del denaro da parte del terzo opponente e dunque l'esclusiva titolarità delle somme in capo medesimo con conseguente superamento della presunzione di contitolarità delle stesse in quanto depositate in un conto cointestato ex art. 1854 c.c.(Cassazione 18540/2013; Cas. 28839/2008); ritenuto equo compensare le spese di lite, anche in considerazione della sostanziale adesione alla proposta opposizione da parte del creditore procedente p.q.m. in accoglimento della opposizione di terzo, sospende in parte qua la procedura, disponendo la prosecuzione della esecuzione per le restanti somme pignorate; compensa le spese di lite".* Ha quindi definito la procedura mediante adozione dell'ordinanza di assegnazione delle somme versate su altro conto corrente intestato alla sola debitrice esecutata.

Con atto di citazione tempestivamente notificato l'odierno attore ha riassunto il giudizio di merito allegando che "*nonostante la*

richiamata intervenuta rinuncia da parte del creditore procedente (CP_1), non è stato possibile apprezzare da parte della [...] Controparte_7 la restituzione della operatività a favore dell'attore del conto corrente suddetto; ¬ Né detta operatività è stata restituita al conto del sig. Pt_1 nonostante il tenore della richiamata ordinanza; ¬ [..] Il protrarsi dell'esecuzione [..] in parte qua addirittura rinunciata dal creditore procedente ha sottratto all'opponente la completa titolarità non solo dei fondi giacenti sul conto ma addirittura dello stipendio il quale, finendo sul conto, è di fatto bloccato ed inutilizzabile". Ha quindi concluso chiedendo di 1) accogliere l'opposizione e annullare tutti gli atti precedenti susseguenti e consequenziali della esecuzione intrapresa dalla CP_1 e per l'effetto di ordinare al terzo Controparte_5 la liberazione del compendio pignorato con la restituzione delle somme giacenti all'istante e 2) condannare CP_1 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. Parte_1 nella misura sopra indicata, ovvero in via equitativa".

La domanda è parzialmente fondata.

Quanto al punto 1) come noto, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015). Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge (ndr. o terzi soggetti) , nel rapporto interno, possano avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 3248/1989; n. 4066/2009).

Nel caso di specie, la titolarità esclusiva del saldo in capo all'opponente è stata circostanza comprovata dagli estratti conto e dalle buste paga in atti nonché comunque circostanza non contestata dalla parte creditrice. Pertanto la procedura esecutiva non poteva essere proseguita nei confronti del terzo [...] Controparte_3 con riferimento al conto corrente risultato cointestato alla debitrice esecutata ed al terzo opponente con saldo attivo pari ad € 7.121,17, importo che dovrà pertanto essere svincolato ad opera del terzo pignorato.

Quanto alla domanda risarcitoria di cui al punto 2) essa è stata rivolta nei confronti del creditore procedente CP_1 che tuttavia, per stessa allegazione di parte attrice e come comprovato agli atti del fascicolo dell'esecuzione del sub procedimento cautelare, aveva espresso la volontà di rinunziare a tali somme rimettendosi al Giudice per la valutazione in merito.

Alcuna responsabilità (peraltro neppure specificamente allegata nei suoi presupposti fondanti) può essere pertanto imputata all' CP_1 la quale non poteva che attenersi al necessitato (in

quanto previsto dalla legge) provvedimento cautelare di sospensione della procedura emesso all'esito del sub procedimento di opposizione all'esecuzione su ricorso ex art. 619 c.p.c. dell'opponente e su reiterate istanze di sospensione del medesimo, provvedimento che non comporta l'immediata liberazione delle somme pignorate, potendo essa essere disposta solo ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 624 c.p.c. ossia la mancata proposizione del reclamo e la mancata introduzione della causa di merito.
A norma dell'art. 624 c.*p.c., infatti, "Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. [..] La sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese*".
La parte opponente avrebbe quindi avuto due opzioni al fine di ottenere la declaratoria di svincolo delle somme pignorate e per le quali aveva ottenuto il provvedimento di sospensione: a) attendere la scadenza del termine per l'introduzione del giudizio di merito fissato dal GE nell'ordinanza cautelare e proporre una mera istanza di liberazione dal vincolo del pignoramento in favore del terzo pignorato, invocando a fondamento della stessa la richiamata norma di cui all'art. 624 terzo comma c.p.c. ovvero b) attendere, come ha scelto di fare, l'esito del giudizio di merito per vedersi accertare con sentenza avente efficacia di giudicato l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata su tale conto corrente e per l'effetto l'estinzione della procedura in parte qua.
Solo in forza di un espresso provvedimento di svincolo, la *CP_4* terza pignorata, quale soggetto destinatario dell'obbligo di mantenimento del vincolo pignoratizio, (e non certo il creditore procedente) avrebbe potuto e dovuto liberare le somme del conto corrente di cui si discute.

L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:

- dichiara la contumacia di *Controparte_2* e *Controparte_3* *[...]*;
- dichiara l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata di *CP_1* relativamente al conto corrente acceso presso il terzo *Controparte_3* cointestato al

debitore esecutato ed al terzo opponente le cui somme devono ritenersi liberate dal vincolo pignoratizio;

- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite.

Roma, 17.10.2025

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Aytano